



تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ٤/شعبان/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٦/٣ م برئاسة القاضي نائب الرئيس السيد احمد فرحان وعضوية القضاة السادة محمد رجب و سعاد صادق المسالونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

التميز / المدعى عليه الثاني

التميز عليه / المدعى /

ادعى وكيل المدعى لدى محكمة بداعة الحنة ان المدعى عليه الاول مر قام بتمكين المدعى عليه الثاني من نصب برج اتصالات في داره الواقعة في الحلة والمجاورة لدار موكله وحيث ان البرج المذكور يؤدي الى الاضرار البيئية والصحية لموكله ولعائلته وتم نصبه دون موافقته لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بألزامهما بالتكافل والتضامن برفع البرج المذكور وتحملهما كافة المصاريف والتعويضات الدعوى لغرض الرسم بمبلغ خمسمائة الف دينار ، اصدرت المحكمة بالعدد ٣٧٨١ ب/٢٠١٣ في ٢٠١٤/٢/٢٧ حكماً حضورياً بحق المدعى عليه الثاني وغائباً بحق المدعى عليه الاول بألزام المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثاني المدير المفود اضافه لوظيفته بالتكافل والتضامن برفع البرج المنصب على دار المدعى عليه الاول عما له من اثار بيئية وصحية على المجتمع وتحملهما كافة الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعى عليه الثاني بالحكم تمييزاً بلاحقه المؤرخه في ٢٠١٤/٣/٢٥ .

قانوني

القرار

***** / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن امدد القانونيه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم التمييزي وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث اجرت المحكمة تحقيقاتها واجرت الكشف الموقعي على العقار بمعرفة خبير مختص والذاتي قدم تقريره المؤرخ في ٢٠١٤/١/٢٩ المتضمن ان البرج موضوع الدعوى يصنف من المحطات الثانوية وان اجراءات السلامة فيه غير كافية بسبب وجود البرج ضمن محرم برج فريب تابع لشركة محرم أي برج مشيد هو ٥٠ متر يتناسب لابرار المحطات الثانوية وان البرج موضوع الدعوى بعد ٢٠ متر عن شارع شركة زين ويجب رفع البرج المتجز المشيد وهو برج المدعى عليهما لان وجوده ضمن محرم برج اخر فيه اثار سلبية وحيث ان الحكم التمييزي اعتمد تقرير الخبير المذكور لذا يكون ما انتهى اليه الحكم التمييزي من إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن برفع البرج المنسوب على دار المدعى عليه الاول مستنداً وحكم القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل التميز رسم التمييز وصدر القرار بالانطلاق في ٤/شعبان/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٦/٣ م .